

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 63 del 02/02/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 24 del 02/02/2023

OGGETTO:

Accertamento del gravame di Uso Civico nel Comune di Squillace (CZ) richiesto dalla società ESE Borgia s.r.l., con sede legale in Via Lavaredo n° 44/52 a 30174 Venezia – Mestre. **Parere di congruità:** comma 2 del Decreto Dirigenziale n° 6060 del 01.06.2022 Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione - Settore 1 “Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità”. Fascicolo ID 131.-

LOTTO.CIG: Z173737AED

IMPEGNO:

INTERVENTO: Cap. – Cod.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la società ESE Borgia srl, in data 24/12/2021, ha inoltrato alla Regione Calabria - Dipartimento n° 8 - Settore n° 9 una richiesta di nomina di un P.I.D. per integrare le particelle già sottoposte a verifica del gravame usi civici con alcune nuove limitrofe;
- con comunicazione prot. n° 21722 del 19.01.2022, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 20/01/2022 al n° 366 di prot., la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore n° 7 ha sollecitato la nomina del P.I.D. per l'accertamento degli usi civici relativi al progetto del parco eolico di Borgia-Squillace della ditta ESE Borgia srl;
- questo Ente con nota prot. n° 966 del 24/02/2022 ha richiesto alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore n° 7 l'avvio della procedura di accertamento dell'esistenza di aree gravate da usi civici tramite la nomina di un Perito Istruttore Demaniale;
- a seguito della richiesta, del Comune, di nomina del perito istruttore demaniale la Regione Calabria comunicava con nota del 03/03/2022 prot. n° 105862, acquisita al protocollo generale in data 04/03/2022 al n° 1217, che è stato individuato l'arch. Fratto Simone nato a Catanzaro il 12/11/1957 come perito istruttore demaniale a cui affidare l'incarico in oggetto;
- le spese per tutte le operazioni demaniali in materia di usi civici sono a carico dei richiedenti, ai sensi dell'art. 39 della Legge n° 1766/27 e dell'art. 12 della Legge n° 1078/30 e dell'art. 11 del R.D. 2180/25;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 302 in data 19/07/2022, nonché con successiva determina di rettifica n° 380 del 06/09/2022, è stato individuato l'arch. Fratto Simone, quale tecnico a cui affidare l'incarico professionale di Perito Istruttore Demaniale del Progetto del parco eolico di Borgia-Squillace - Ditta ESE Borgia srl - Fascicolo ID 131;

Considerato l'accertamento del gravame di uso civico nel Comune di Squillace (CZ) richiesto dalla Società ESE Borgia s.r.l., con sede legale in Via Lavaredo n° 44/52 a 30174 Venezia - Mestre, Codice Fiscale e P.IVA: 02328770066, inerente il Parco Eolico di Borgia-Squillace e relative opere elettriche per la connessione del Comune di Squillace (CZ), Fascicolo ID 131;

Preso atto della comunicazione, dell'espletamento dell'incarico da parte del P.I.D. con la trasmissione degli elaborati, acquisita agli atti con prot. n° 313 del 18/01/2023 pubblicati dal 15/03/2023 al 14/04/2023 nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale di questo Ente al n° 313 del 18/01/2023, e parimenti nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Evidenziato che in merito alla citata pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente del 15/03/2023 ed alla sezione “Amministrazione Trasparente” non sono pervenute opposizioni;

Dato atto che l'Accertamento Demaniale è costituito dei seguenti Elaborati:

- ordinanza di assegnazione Masci del 1811;
- verbali di assegnazione del 1811 a seguito dell'ordinanza Masci;
- relazione Avv. Carlo Pinto;
- Regio Decreto del 15 Marzo 1928 con nomina a P.I.D. del Geom. Rocco Rodio;
- copia della relazione del P.I.D. Ing. Sirianni del 21/10/1929;
- copia della relazione del P.I.D. Ing. Sirianni del 04/12/1935;

- copia della relazione del P.I.D. Ing. Sirianni del 18/09/1937;
- foglio di mappa n° 8 con identificazione delle particelle oggetto di accertamento;
- visure catastali delle particelle ricomprese nel foglio 8 e oggetto di verifica;
- foglio di mappa n° 9 con identificazione delle particelle oggetto di accertamento;
- visure catastali delle particelle ricomprese nel foglio 9 e oggetto di verifica;
- foglio di mappa n° 10 con identificazione delle particelle oggetto di accertamento;
- visure catastali delle particelle ricomprese nel foglio 10 e oggetto di verifica;
- visure catastali della particella n° 455 oggetto di variazione catastale;
- visure catastali della particella n° 459 oggetto di variazione catastale;
- foglio di mappa n° 17 con identificazione delle particelle oggetto di accertamento;
- visure catastali delle particelle ricomprese nel foglio 17 e oggetto di verifica;
- foglio di mappa n° 19 con identificazione delle particelle oggetto di accertamento;
- visure catastali delle particelle ricomprese nel foglio 19 e oggetto di verifica;
- quadro d'unione del Comune di Squillace;
- sovrapposizione del Catastale su IGM a colori;
- sovrapposizione del Catastale su Quadro unione;
- sovrapposizione IGM sul Catastale;
- sovrapposizione IGM su Quadro unione;
- Quadro unione su IGM a colori;

Visto il comma 2 del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n° 6060 del 01.06.2022 del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione Settore 1 – Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità, che prevede il rilascio da parte del Comune interessato all'Accertamento Demaniale il rilascio del Parere di Congruità sull'Onorario richiesto dal P.I.D. e da trasmettersi al competente Settore della Regione Calabria;

Vista la parcella redatta dal P.I.D. incaricato e trasmessa al Comune di Squillace a mezzo posta certificata ed assunta al protocollo dell'Ente al prot. n° 313 del 18/01/2023;

Rilevato che trattasi di una perizia particolareggiata (basata su specifici criteri di natura storica, tecnico-giuridica, analisi, valutazioni e verifiche);

Confermata la completezza ed il pregio della prestazione professionale fornita;

Ritenuta la propria competenza;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per le parti ancora in vigore;

Vista la Legge n° 1766/1927 e relativo Regolamento Attuativo R.D. n° 332/1928;

Visto il D.P.R. n° 11/72 e n° 616/77;

Vista la Legge Regionale n° 18 del 21/08/2007 concernente "Norme in materia di usi civici", pubblicata sul B.U.R. n° 15 del 16/08/2007, supplemento straordinario n° 5 del 29/08/2007 e ss.mm.ii.;

Richiamato, in particolare, l'art. 14, comma 1, della predetta L.R. 18/2007 il quale testualmente recita: "*Le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione di uso civico, sono conferite ai Comuni*";

Visto il Decreto Dirigenziale Regione Calabria n° 16527 del 19.12.2019 - Indicazioni operative sull'incarico del P.I.D. ai sensi della normativa vigente;

Visto il D.D.G. n° 6060 del 01.06.2022 Regione Calabria - Modifica ed integrazione del Decreto Dirigenziale n° 5575 del 01.06.2015;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di prendere atto** del comma 2 del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n° 6060 del 01.06.2022 Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione Settore 1 – Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità che prevede il rilascio da parte del Comune interessato all'Accertamento Demaniale del parere di congruità;

2. **di rilasciare ed esprimere** parere di congruità sull'onorario professionale richiesto dal P.I.D., Arch. Simone Fratto, per l'Accertamento Demaniale dalla Società ESE Borgia s.r.l., con sede legale in Via Lavaredo n° 44/52 a 30174 Venezia - Mestre, Codice Fiscale e P.IVA: 02328770066, inerente il Parco Eolico di Borgia-Squillace e relative opere elettriche per la connessione del Comune di Squillace (CZ), Fascicolo ID 131, a mezzo posta certificata ed assunto al protocollo dell'Ente al prot. n° 313 del 18/01/20232 - tenuto conto delle complessive delle indagini, delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita di € 5.632,86, oltre CNPAIA al 4% pari a € 225,31, per un totale complessivo di € 5.858,17, esclusa dal campo di applicazione IVA (Regime Forfettario);
3. **di prendere atto**, altresì, che tutte le spese collegate allo svolgimento dell'incarico P.I.D. compreso onorario, rimborso spese, imposte, diritti determinati ai sensi della legge 8 luglio 1890 n° 180 n° 319 (Compensi spettanti ai Periti e Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richieste dell'Autorità Giudiziaria) e successive modifiche, sono posti a carico secondo riparto professionale dei soggetti privati nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali, ai sensi dell'articolo 39 della Legge n° 1766 del 16 giugno 1927, dell'articolo n° 83 del Regio Decreto n° 332 del 26 febbraio 1928, dell'articolo n° 12 della Legge n° 1078 del 10/07/1930 e dell'articolo n° 15 della Legge Regionale n° 18/2007 comma 8;
4. **di dare atto che**, nel caso di specie, le stesse graveranno sulla Società ESE Borgia s.r.l., con sede legale in Via Lavaredo n° 44/52 a 30174 Venezia - Mestre, Codice Fiscale e P.IVA: 02328770066;
5. **di precisare che** il presente atto non comporta impegno di spesa e/o oneri a carico dell'Ente;
6. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016;
7. **di precisare che** avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria di Catanzaro, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica o comunicazione o comunque piena conoscenza dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

